



الهيئة العامة للصناعة
PUBLIC AUTHORITY FOR INDUSTRY

الهيئة العامة للصناعة
عقد رقم (٥٣٤) بتجديد عقد الانتفاع
بقسمة في منطقة خدمية وحرفية وتجارية



دولة الكويت

رقم العميل (٦٩٤١)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ تم الاتفاق بين كل من

أولاً: الهيئة العامة للصناعة وموطنها القانوني جنوب المنطقة الوزارات حص.ب: ٤٦٩٠ الصفاة ١٣٠٤٧ الكويت
ويمثلها قانوناً مديرها العام
ويطلق عليه في هذا العقد (الهيئة)

(طرف أول)

السيد -السادة / وسمية محمد عبدالرحمن الحبيب

الرقم المدني (/ ٢٦١٠٤٠٥٠٠٦٥٤)

وموطنهم القانوني - القسمة محل العقد

ويمثلهم قانوناً السيد -السادة / حسين خالد محمد شديد الطاحوس

ويطلق عليهم في هذا العقد

(طرف ثاني)

(تمهيد)

* حيث إن الطرف الثاني قد سبق له الحصول على عقد للإنتفاع بالقسمة (١٧٠٦) قطعة رقم (١) ومساحتها (١٠٠٠ م٢) بمنطقة (الري) وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للصناعة.

* وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته بتجديد عقد القسمة رقم (٣٥٠) المؤرخ ٢٠١٨/٠٥/١٠ وبناء على موافقة الهيئة.
* وقد أقر كلا من الطرفين بأهليته القانونية للتعاقد واتفقا على الآتي:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق والقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولانحقيهما التتفيذيتين
ولائحة القسام الصناعية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

يقر الطرف الثاني بأنه يضع يده على القسمة موضوع العقد خالية من العوائق التي تحول دون استغلالها لأغراض:

١- مخازن إنتاج بضائع تجارية عامة ومقارلات/أدوات كهربائية ومقارلات أعمال الخياطة/أعمال نجارة/تصليح الطائرات وتبديل زيوت/كراج تصليح سيارات/أدوات زينة السيارات/ميزان
السيارات/تصليح كهرباء السيارات/تصليح وإثبات السيارات/تصليح أدوات كهربائية/بيع وشراء السيارات/بيع قطع غيار السيارات/بيع مواد الشدنة/ مطعم بمساحة (٢٠٠٠ م٢)/حرفة أعمال
الطباعة

(البند الثالث)

مدة سريان العقد سنة ميلادية/خمس سنوات ميلادية تبدأ من ٢٠٢٣/٠٥/١٠ وتنتهي في ٢٠٢٨/٠٥/٠٩ قابله للتجديد بعقد أو إتفاق جديدين.

(البند الرابع)

هذا العقد شخصي لا يجوز التنازل عنه أو عن جزء منه للغير أو حوالة كل أو جزء من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليه دون موافقة كتابية مسبقة من الجهات
المختصة وفقاً للنظم السارية.

(البند الخامس)

تكون الأبار والمناجم والثروات الطبيعية والآثار وغيرها من الثروات التي قد تكتشف في القسمة موضوع العقد منكم للدولة.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

١- أن يدفع للهيئة مقابل الإنتفاع بالقسمة على النحو التالي

مساحة (٢٠١٨,٨٥) بواقع ٤٢ دك/ للمتر المربع سنوياً.

شارع ثانوي لارنيسي/اعلم وقيمة إجمالية ١٧٥٧,٧ دك سنوياً.

مساحة (٩٥٨,١٥) بواقع ٨,٢٥ دك/ للمتر المربع سنوياً.

شارع ثانوي لارنيسي/إعمار وقيمة إجمالية ٧٩٠٤,٧٣٧٥ دك سنوياً.

(فقط تسعة آلاف و ستعانة و اثنان و ستون دينار و ٤٣٧ فلس لا غير)



10014230611125355

تسدد خلال شهر ابريل من كل سنة تعاقدية مع حفظ حق الهيئة بأعمال الجزاءات الواردة في قانون الصناعة رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ و نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. إذا تأخر المداد عن مدة تجاوز سنة تعاقدية وتخضع قيمة مقابل الانتفاع عالية للقرارات التي تصدر في شأنها بالزيادة أو النقصان وذلك فور نفاذها.

يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة تأخيرية في حال تأخره في تجديد عقد القسيمة بقيمة ١٠% من مقابل الانتفاع بالإضافة الي ١٠٠ د.ك سنويا وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة بهذا الشأن .

يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة تأخيرية في حال تأخره في الايجار المستحق علي القسيمة بعد مضي شهر من بداية السنة المالية وذلك دون حاجة الي تنبيه او انذار او اعدار او اتخاذ اية اجراءات قضائية .

أن يدفع جميع الرسوم والتكاليف ومقابل الخدمات المقررة على القسيمة.

أن يحافظ على جميع الحقوق والارتفاقات المقررة على القسيمة.

ألا يستخدم القسيمة في غير الأغراض المخصصة من أجلها والموضحة بالترخيص الصادر في هذا الشأن.

المحافظة على الأرض المشترك في استغلالها مع جهات أخرى وإصلاح ما قد يتسبب ببتلافة منها على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته الكاملة.

عدم استغلال أي جزء من القسيمة لأغراض الدعاية للغير، إلا بموافقة كتابية مسبقة وبما لا يتعارض مع النشاط المرخص به وبمقابل يتم الاتفاق عليه مع الهيئة.

تتفيذ أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة العامة والبيئة وغيرها من القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة.

أن يبرم تأميناً لدى إحدى الشركات المعتمدة لدى دولة الكويت لتغطية المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث للغير، وأن يظل هذا التأمين نافذاً طيلة مدة سريان العقد وأي تجديد له طالما ظلت العلاقة التعاقدية قائمة بين الهيئة والطرف الثاني وبما يفي كلية أي مسؤولية عليها تجاه الغير.

المساعدة التامة وتقديم التسهيلات للموظفين الذين تتدبهم وزارة التجارة والصناعة والهيئة لمراقبة تنفيذ أحكام القانون المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

إلقاء المخلفات التي تنتج عن النشاط الذي يمارسه على القسيمة في الأماكن التي تحددها الهيئة.

(البند السابع)

للهيئة ايقاف النشاط في حالة مخالفة الطرف الثاني للقوانين أو النظم أو اللوائح أو أحكام هذا العقد ويبقى قرار الإيقاف نافذاً حتى تمام إزالة آثار المخالفة ويلغى بقرار لاحق بعد التأكد من ذلك.

(البند الثامن)

للهيئة حق فسخ هذا العقد بإرادتها المنفردة وفورا دون تنبيه أو إنذار أو أعدار أو حكم قضائي في إحدى الحالات الآتية:

- ١- عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد.
 - ٢- مخالفة أية أحكام واردة في القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ أو لائحة التنفيذية أو نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
 - ٣- سحب الترخيص بالنشاط الذي عقد هذا العقد بناء عليه.
- وفي حالة الفسخ طبقاً لأحكام هذا البند تصبح المنشآت القائمة على القسيمة حقا خالصا للهيئة ولا يستحق الطرف الثاني أية تعويضات عنها.
- (البند التاسع)

ملاحظات:

(لا يسمح بممارسة النشاط إلا بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة)

(البند العاشر)

يخضع هذا العقد في شأن تنفيذه وتفسيره والآثار المترتبة عليه لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت، وتختص المحاكم الكويتية بما قد ينشأ من منازعات بين طرفيه متعلقة بذلك العقد أو بغيره.

حرر هذا العقد من مستنسخين أصليتين بيد كل من طرفيه نسخة للعمل بها.

الطرف الثاني

الاسم	الصفة	التوقيع
حسين خالد محمد شديد الطحوس	وكيل	حسين

ختم الهيئة

الطرف الأول

الاسم: طلال حسين الغزوي
الصفة: مدير مركز الخدمة المتكاملة
التوقيع:



10014230611125355